

Señores
Germán Morante / Édgar Arias
Representación legal del Consorcio para el proyecto DATAR
M&Q / PWC
Bogotá, D.C.

5 de enero 2024

Requerimiento del Interventor al Consorcio del Contrato de Servicios de Consultoría 92872-025-2022 celebrado con el Fondo DIAN, relacionado con el incumplimiento a los compromisos adquiridos en el plan de acción de documentación y en las sesiones de seguimiento diario 'daily'

Estimados Germán y Édgar:

De la manera más atenta, en calidad de Interventor del Contrato de la referencia y en ejercicio de nuestras funciones, nos permitimos relacionar las situaciones que evidencian un incumplimiento ante el plan de acción de documentación enviado por el Consorcio y sobre el cual se ha realizado seguimiento en las sesiones de seguimiento diario 'daily'.

El 20 de diciembre de 2023 el Consorcio envió, mediante correo electrónico, el plan de acción para el cierre de las actas pendientes, en respuesta a la solicitud de la Interventoría del 4 de diciembre de 2023.

En dicho plan el Consorcio estableció las siguientes fechas de entrega de las actas pendientes:

No Acta	Fecha Reunión	Fecha Liberación Acta
366	3/10/2023	Liberar acta ajustada el 22/12/2023
367	10/10/2022	Liberar acta ajustada el 22/12/2023
368	17/10/2022	Liberar acta ajustada el 22/12/2023
369	24/10/2022	Liberar acta ajustada el 26/12/2023
370	31/10/2022	Liberar acta ajustada el 26/12/2023
371	8/11/2023	Liberar acta ajustada el 26/12/2023
372	14/11/2023	Liberar acta ajustada el 26/12/2023
373	21/11/2023	Liberar acta ajustada el 26/12/2023
374	28/11/2023	Liberar acta ajustada el 26/12/2023
375	5/12/2023	Liberar acta 27/12/2023
376	12/12/2023	Liberar acta 27/12/2023
377	19/12/2023	Liberar acta 27/12/2023

Sin embargo, ninguna de estas fechas se cumplió.

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201



Se le recuerda al Consorcio que en **las fechas planteadas en el plan de acción corresponden a la liberación de las actas ajustadas**, teniendo en cuenta las observaciones de la DIAN y la Interventoría.

En las liberaciones realizadas entre el 22 de diciembre y el 29 de diciembre de 2023 no se atendieron las observaciones de las respectivas actas. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2023, la gerente de proyecto del Consorcio confirmó que las actas liberadas no habían sido gestionadas de la manera correcta y solicitó plazo hasta el 3 de enero de 2024 para la liberación de la totalidad de actas pendientes y ajustadas.

El 3 de enero de 2024 se presentó de nuevo un incumplimiento a los compromisos adquiridos por el Consorcio. La gerente de proyecto del Consorcio confirmó que las actas serían entregadas el 4 de enero de 2024, sin embargo, este día se presentó un error en el repositorio en SharePoint de la DIAN, de manera que no lograron realizar la carga de esta documentación.

Como plazo final se ha establecido la entrega de estas actas el **5 de enero de 2024** y se reitera que la liberación de estas actas debe contar con los ajustes correspondientes a las observaciones de la DIAN y la Interventoría.

Cordialmente,

Patricia Patiño
Associate Partner
Ernst & Young S.A.S.